

권 고

제 목 노인학대 사건 대응에 관한 사항

소 관 기 관 ●●●● · ①①①① · ♣♣♣♣ · ○○○○ · △△△△ · ▲▲▲▲ ·
◇◇◇◇ · ■■■■

조 치 기 관 ★★★★★

내 용

1. 업무개요

보훈요양원은 장기요양급여를 제공하는 기관으로서 입소자의 생명·신체 보호 및 인권 보장을 위한 안전관리 책임을 수행하고 있으며, 노인학대 발생 시 관련 법령에 따른 신고 및 대응 의무를 부담하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「노인복지법」 제39조의6(노인학대 신고의무와 절차 등) 및 제39조의7(응급조치 의무 등)에 따르면 노인복지시설의 장과 종사자는 직무상 노인학대를 알게 된 경우 지체 없이 노인보호전문기관 또는 수사기관에 신고하여야 하며, 학대 피해 노인에 대한 보호 조치와 관계기관 조사에 협조하여야 한다.

또한, 「노인복지법」 제6조의3(인권교육), 같은 법 시행규칙 제1조의3(인권교육), 「노인장기요양보험법」 제33조의2(폐쇄회로 텔레비전의 설치 등), □□□□ 「노인보건복지 사업안내」에 따르면 장기요양기관은 수급자의 안전 확보 및 학대 예방을 위한 관리체계를 구축하고, 사고 발생 시 적정한 보고 및 대응 절차를 마련하여야 한다.

아울러 □□□□ 「노인학대 예방 및 대응지침」에 따르면 장기요양기관은 노

인학대 발생 또는 의심 사례 발생 시 즉시 사실관계를 확인하고, 신고 및 보호 조치, 보호자 통보, 사후관리 등 필요한 절차에 따라 신속히 대응하여야 한다.

따라서 보훈요양원은 노인학대 관련 위험요인을 사전에 차단하고, 사고 발생 시 피해 확산 방지와 입소자 보호, 기관 신뢰 훼손 예방을 위하여 노인학대 의심 및 발생 시 초기 대응, 내부 보고, 외부 신고, 조사 대응 및 사후관리까지 포함한 대응체계를 사전에 마련·운영하여야 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 초기 대응 및 리스크 감지 체계에 관한 사항

그런데 2026년 ●●●●● · △△△△△ · ■■■■■ 종합감사 결과, XX개 보훈요양원에서 최근 XX년 XX개월간 발생한 안전사고는 보험처리 기준 총 XX건으로 확인되었으며, 전체 사고 건수 중 노인학대 의심에 따른 노인보호전문기관 신고는 XX건, 수사기관 신고는 XX건, 감사기관 신고³⁾는 XX건으로 확인되었다.

또한, 안전사고 대비 노인학대 의심 신고 비율은 해마다 유사하였으나, 안전사고가 노인학대 신고, 수사기관 신고, 감사기관 신고 등 외부 절차로 확대되는 사례가 지속적으로 발생하고 있다.

한편, 노인학대 의심 신고 중 실제 학대로 인정된 사례 XX건 중 행정처분으로 이어진 사례는 XX건으로 확인되었는데, 대부분 행정처분으로 이어지지 않은 것은 자진 신고하는 등 선제적으로 대응하였기 때문인 것으로 확인된다.

이러한 사례는 학대 의심 사례 발생 시 즉각적인 사실 확인과 신고, 보호

3) 감사기관 : ●●●●●, ▽▽▽▽ 등 외부기관

조치로 이어지는 체계적인 대응 프로세스의 구축 여부가 피해자 보호의 실효성을 높이고, 기관의 운영 리스크를 최소화하는 요인임을 시사한다.

아울러 보훈요양원 노인학대 신고 대응 현황을 확인한 결과, 노인학대 신고 관련 사전 상담은 대부분 실시하고 있었으나, 결정적 증거가 될 수 있는 CCTV 등 관련 자료를 확보하지 못한 사례와 외부 전문기관 조사 시 대응 인력별 역할, 대응 절차가 요양원별로 상이하게 운영된 사례가 확인되었다.

또한, 일부 요양원에서는 외부 기관 매뉴얼을 그대로 활용하고 있어 기관 특성을 반영한 표준화된 대응 절차가 미흡한 실정도 확인되었다.

나. 본사 및 상급기관 보고체계에 관한 사항

노인학대 의심 신고와 관련하여 내부 보고 체계를 점검한 결과, 본사 및 상급 기관으로 이어지는 보고 체계가 유기적으로 작동하지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

특히 일부 보훈요양원에서는 노인학대 의심 신고 또는 외부기관 조사와 관련된 사항이 본사 또는 상급기관에 적시에 보고되지 않아, 현장 위기 상황이 공유되지 못한 사례도 있었다.

현재 공단에는 노인학대 사건의 보고 대상, 보고 시점, 보고 절차, 보고 내용 등에 관한 명확한 기준이 마련되어 있지 않아, 동일 유형의 사건이 발생하더라도 요양원별 대응 수준에 차이가 발생할 우려가 있다.

노인학대 사건은 입소자의 안전과 인권, 보호자 신뢰, 기관 평판과 직접 관련 되는 사안으로써, 초기 단계에서 본사와 현장이 상황을 공유하고 대응 방향을

정리하지 못할 경우 민원, 고소·고발, 언론보도, 감사기관 신고 등으로 확대될 가능성이 있다.

따라서 노인학대 의심 또는 발생 사례에 대해서는 현장 조치와 별도로 본사 보고 기준을 명확히 하여 사안에 따라 유관부서가 공동 대응할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다.

관계기관 의견 ★★★★★, ●●●●● · ①①①①① · ♣♣♣♣ · ●●●●● · △△△△ · ▲▲▲▲ · ◇◇◇◇ · ■■■■은 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ♡♡♡♡는

노인보호전문기관 등의 현장조사 대응 시 종사자의 권리를 보호하고, 체계적으로 대응할 수 있도록 보고체계를 포함한 노인학대 신고·대응 가이드라인을 마련하시기 바랍니다. (권고)